

SaaS-Nutzungs- und Betreuungsvertrag

Vertrag V-FS-2026-0001-MUSTER · Kunde FS-2026-0001

Vertragspartner

ENJO MEDIA, vertreten durch Max Mustermann, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, Deutschland (Anbieter)

Fahrschule Musterstadt GmbH, z. Hd. Erika Beispiel, Fahrweg 12, 54321 Beispielstadt, Deutschland (Kunde)

1. Vertragsgegenstand

FahrSeiten stellt dem Kunden das Paket „Durchstarter“ als zentral betriebene Website- und Verwaltungsplattform bereit. Der konkrete Funktionsumfang ergibt sich aus dem bei Vertragsschluss gültigen Angebot und der Paketbeschreibung. Individuelle Zusatzleistungen sind nur geschuldet, wenn sie ausdrücklich in Textform vereinbart wurden.

Die Plattform wird fortlaufend weiterentwickelt. Änderungen, die Sicherheit, Wartbarkeit oder Bedienbarkeit verbessern und den vereinbarten Kernnutzen nicht wesentlich einschränken, sind zulässig.

2. Einrichtung und Mitwirkung

Der Kunde stellt die für Einrichtung und Betrieb benötigten Angaben, Zugänge und Freigaben vollständig und rechtzeitig bereit. Verzögerungen aus fehlender Mitwirkung verschieben vereinbarte Termine angemessen.

Der Kunde prüft Stammdaten, Domainzuordnung, Kontaktdaten und veröffentlichte Seiten vor der Freigabe. Technische Korrekturen durch FahrSeiten ersetzen keine fachliche oder rechtliche Prüfung durch den Kunden.

3. Inhalte, Rechte und rechtliche Verantwortung

Der Kunde ist für die von ihm bereitgestellten, ausgewählten oder freigegebenen Texte, Bilder, Logos, Marken, Preise, Angebote und sonstigen Inhalte verantwortlich. Er sichert zu, dass diese richtig, aktuell und rechtmäßig sind und dass er die erforderlichen Nutzungs- und Persönlichkeitsrechte besitzt.

Automatisch erzeugte oder technisch unterstützte Impressums-, Datenschutz- und Cookie-Texte sind Arbeitshilfen. Der Kunde muss sie vor Veröffentlichung auf seinen konkreten Betrieb, seine eingesetzten Dienste und seine Rechtsform prüfen und bei Bedarf rechtlich beraten lassen.

FahrSeiten bleibt für eigene technische Leistungen, die sichere Plattformbereitstellung und selbst erstellte Inhalte verantwortlich. Eine Freistellung von zwingender eigener Haftung ist mit dieser Inhaltsverantwortung nicht verbunden.

4. Domain, Medien und Drittanbieter

Domains können beim bisherigen Anbieter verbleiben und technisch mit FahrSeiten verbunden werden. Der Kunde bleibt für Domaininhaberschaft, Verlängerung und korrekte DNS-Freigaben verantwortlich, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

Dienste Dritter, insbesondere Hosting-, Karten-, Analyse-, E-Mail- oder Zahlungsdienste, können eigene Bedingungen und Entgelte haben. Sie werden nur entsprechend der gebuchten Module und erteilten Freigaben eingebunden.

5. Vergütung und Abrechnung

Die vereinbarte Vergütung beträgt 99,99 € brutto je Monat; die Einrichtung kostet 100,00 € brutto einmalig. Der Abrechnungszeitraum umfasst 1 Monat(e). Alle Rechnungen werden separat über das von FahrSeiten eingesetzte Rechnungssystem übermittelt. Die Anzeige im Kundenbereich dient der Übersicht und ersetzt nicht die Rechnung.

Der nächste planmäßige Rechnungstermin ist der 1. Oktober 2026. Das konkrete Zahlungsziel ergibt sich aus der jeweiligen Rechnung.

6. Beginn, Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am 1. Oktober 2026. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monat(e). Verlängerung und Kündigungsfrist richten sich nach dem angenommenen Angebot beziehungsweise den wirksam einbezogenen AGB. Außerordentliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

7. Betrieb, Wartung und Datensicherung

FahrSeiten darf notwendige Wartungs- und Sicherheitsarbeiten durchführen. Planbare Einschränkungen werden nach Möglichkeit angekündigt. Bei Störungen werden Wiederherstellung und Schadensbegrenzung nach Dringlichkeit bearbeitet.

Der Kunde erhält im Rahmen der verfügbaren Exportfunktionen Zugriff auf seine Inhalte. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten für Geschäftsunterlagen und Rechnungen bleiben bei der jeweils verantwortlichen Partei.

8. Datenschutz und Vertraulichkeit

Beide Parteien beachten die anwendbaren Datenschutzvorschriften. Soweit FahrSeiten personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, schließen die Parteien vor Verarbeitungsbeginn eine gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. Zugangsdaten und vertrauliche Informationen sind angemessen zu schützen.

9. Mängel und Haftung

Mängel sind mit nachvollziehbarer Beschreibung unverzüglich zu melden. FahrSeiten erhält Gelegenheit zur Nacherfüllung. Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach zwingendem Produkthaftungsrecht wird unbeschränkt gehaftet.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Für Datenverlust ist die Haftung auf den Aufwand beschränkt, der bei angemessener Datensicherung entstanden wäre.

10. Vertragsende und Schlussbestimmungen

Nach Vertragsende werden Zugänge gesperrt und Daten nach den vertraglich vereinbarten beziehungsweise gesetzlichen Fristen exportiert oder gelöscht. Unterstützungsleistungen für Domainumzug oder Sonderexporte können gesondert vergütet werden.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird der Sitz des Anbieters als Gerichtsstand vereinbart. Individuelle Vereinbarungen gehen diesen Vertragsbedingungen vor.

Bestätigung

Der Vertrag ist ein wiederverwendbares Muster und muss vor Einsatz zusammen mit Angebot, Leistungsbeschreibung, AGB und Auftragsverarbeitungsvereinbarung fachlich sowie rechtlich auf den konkreten Abschluss geprüft werden.

Ort, Datum · Anbieter

Ort, Datum · Kunde